書記		委任	一等第職至三等第職	一		書記		委任	一等第職至三等第職	一			
人事室	主任	薦任	七等第職至八等第職	一		人事室	主任	薦任	七等第職至八等第職	一			
會計室	主任	薦任	七等第職至八等第職	一		會計室	主任	薦任	七等第職至八等第職	一			
政風室	主任	薦任	七等第職至八等第職	一		政風室	主任	薦任	七等第職至八等第職	一			
合計				四十四		合計				四十四		二	二
附註： 一、本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之九」之規定；該職務列等表修正時亦同。 二、為因應業務需要，得在本編制表內所列秘書、課員（薦任）等職稱指定其中一人辦理法制業務。 三、本編制表自一百十四年七月一日生效。						附註： 一、本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之九」之規定；該職務列等表修正時亦同。 二、為因應業務需要，得在本編制表內所列秘書、課員（薦任）等職稱指定其中一人辦理法制業務。 三、現職課長一人，得繼續留任原職稱原官等之職務至離職時為止，出缺不補，未列入。 四、本編制表自一百零三年一月十五日生效。							

臺南市將軍區公所編制表

職稱	官等	職等	員額	備考
區長	薦任	第九職等	一	
主任秘書	薦任	第八職等至第九職等	一	
課長	薦任	第七職等至第八職等	四	
秘書	薦任	第七職等	一	
課員	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	十六	
技士	委任或薦任	第五職等或第六職等至第七職等	三	
技佐	委任	第四職等至第五職等	一	
里幹事	委任	第四職等至第五職等	九	內五人得列薦任第六職等（其中一人係由本職稱尾數一人與技佐職稱一人，合併計給。）
辦事員	委任	第三職等至第五職等	四	
書記	委任	第一職等至第三職等	一	
人事室 主任	薦任	第七職等至第八職等	一	
會計室 主任	薦任	第七職等至第八職等	一	
政風室 主任	薦任	第七職等至第八職等	一	
合計			四十四	

附註：

一、本編制表所列職稱、官等職等，應適用「丁、地方機關職務列等表之九」之規定；該職務列等表修正時亦同。

二、為因應業務需要，得在本編制表內所列秘書、課員（薦任）等職稱指定其中

一人辦理法制業務。

三、本編制表自一百十四年七月一日生效。

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府 函　法規查照11

地址：708003臺南市安平區永華路2段898號(消防局)
承辦人：黃碩鋒
電話：06-2975119#1003
電子信箱：tnf759@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市議會

發文日期：中華民國114年5月19日
發文字號：府消調字第1140741372B號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(39203_0741372BA0C_ATTCH4.pdf、39203_0741372BA0C_ATTCH5.pdf)

裝

主旨：檢送「臺南市政府火災鑑定會設置及審議辦法」（以下稱審議辦法）修正總說明、修正條文對照表及修正條文及本府114年5月13日府法制字第1140670132A號發布令影本各1份，請查照。

訂

說明：

一、依據地方制度法第27條第3項規定辦理。

二、旨揭審議辦法原名稱：「臺南市政府火災鑑定小組設置及審議辦法」；新名稱：「臺南市政府火災鑑定會設置及審議辦法」。

線

正本：臺南市議會
副本：臺南市政府法制處、臺南市政府消防局 電子公文交換章 2025/05/19 15:20:01

法規委員會　114/05/19
1140003340

檔　　號：
保存年限：

臺南市政府　令



發文日期：中華民國114年5月13日
發文字號：府法制字第1140670132A號
附件：

修正「臺南市政府火災鑑定小組設置及審議辦法」，名稱並修正為「臺南市政府火災鑑定會設置及審議辦法」。

附修正「臺南市政府火災鑑定會設置及審議辦法」

市長黃偉哲

臺南市政府火災鑑定會設置及審議辦法修正總說明

茲配合消防法第二十七條規定及內政部消防署火災鑑定會設置要點，修正「火災鑑定委員會」名稱為「火災鑑定會」，爰修正本辦法「火災鑑定小組」為「火災鑑定會」，名稱並修正為「臺南市政府火災鑑定會設置及審議辦法」，其餘依本府現行法制作業體例酌修文字，爰擬具本辦法修正草案，其修正要點如下：

一、增訂法規依據，並修正任務編組名稱。（修正條文第一條）

二、增訂主管機關條款。（修正條文第二條）

三、修正任務編組、主管機關簡稱，及依本府法制作業體例酌修文字。（修正條文第三條及第五條至第十二條）

四、依本府任務編組體例，明定委員任一性別比例人數不得低於三分之一之規定。（修正條文第四條）

五、刪除本辦法附表（件）之規定，以利後續彈性調整。（修正條文第七條、第十一條）

六、參照內政部消防署火災鑑定會設置要點第二點第五款及第五點第一項規定，增訂火災受害人或利害關係人申請再認定之程序規定。（修正條文第十一條）

七、增訂主管機關另定書表格式之依據。（修正條文第十三條）

臺南市政府火災鑑定會設置及審議辦法修正條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺南市政府火災鑑定會設置及審議辦法	臺南市政府火災鑑定小組設置及審議辦法	配合消防法第二十七條及內政部消防署火災鑑定會設置要點規定，修正「火災鑑定委員會」為「火災鑑定會」，爰修正本辦法「火災鑑定小組」名稱為「火災鑑定會」。
修正條文	現行條文	說明
第一條　為調查與鑑定火災原因，確保公共利益及安全，特設臺南市政府火災鑑定會（以下簡稱鑑定會），且為規範鑑定會之組成及運作，並依消防法第二十七條規定，訂定本辦法。	第一條　臺南市政府（以下簡稱本府）為調查、鑑定火災原因，特設火災鑑定小組（以下簡稱本小組），並訂定本辦法。	一、增訂法規依據。 二、配合法規名稱之修正，修正任務編組名稱，其餘酌作文字修正。
第二條　本辦法之主管機關為本府消防局。		一、本條新增。 二、因本府業透過臺南市政府組織自治條例及臺南市政府消防局組織規程，將消防法所定權限劃分予本府消防局行使，爰增訂主管機關條款，以資明確。
第三條　鑑定會任務如下： 一、轄區原因不明或顯有調查鑑定困難之	第二條　本小組之任務如下： 一、轄區原因不明或顯有調查鑑定困	一、條次變更。 二、修正火災鑑定會及主管機關簡稱，並酌作文字修正。

火災鑑定案件。 二、司法機關囑託鑑定之火災案件。 三、火災受害人或利害關係人不服主管機關調查鑑定結果之火災案件。 四、火災鑑定之新技術與新設備之蒐集、研究、適用及改進事項。	難之火災鑑定案件。 二、司法機關囑託鑑定之火災案件。 三、火災受害人或利害關係人不服本府消防局調查鑑定結果之火災案件。但已進入司法機關訴訟程序中，且非經各該機關囑託者，不予受理。 四、火災鑑定之新技術、新設備之蒐集、研究、適用及改進事項。	三、現行條文第二條係規定本任務編組之任務，惟第三款但書係規定不予受理申請之情形，爰移列至修正條文第七條第四項，俾符本辦法規範體系，並酌修文字。
第四條　鑑定會置委員九人至十七人，其中一人為召集人，由主管機關首長兼任；其他委員由主管機關就下列人員聘（派）兼之： 一、本府相關業務機關代表。 二、具消防、刑事、鑑識、電力、建築、物理、化學、機械、工業安全、土木工程、結構工程或法律等專長之專家學者。 前項第二款專家學者應具備下列資格之	第三條　本小組置委員九人至十七人，其中一人為召集人，由本府消防局局長兼任，其餘委員得聘請火災預防、災害搶救、火災調查、建築管理、刑事警察等業務單位主管為機關代表及具消防、刑事、鑑識、電力、建築、物理、化學、機械、工業安全、土木或結構、法律等專長之專家學者擔任；其中專家學者不得少於委員人數之三分之一。	一、條次變更。 二、依臺南市政府及所屬各機關任務編組作業原則第七點規定，明定委員性別比例之要求。 三、依本府現行任務編組體例，酌作文字修正並增訂專家學者委員應具備之資格。

一： 一、現任或曾任教育部審定合格之國內、外大專校院講師職務以上，講授與前項第二款所定相關專長領域學科二年以上者。 二、現為或曾為執行與前項第二款所定有關業務二年以上之專門職業人員或其他從業人員。 第一項委員之專家學者人數合計不得少於委員總數三分之一；任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一。 委員任期二年，期滿得續聘（派）之；任期內委員出缺時，得補聘（派）至原任期屆滿之日止。但代表機關出任者，應隨其本職進退。 主管機關應將鑑定會委員名單報內政部備查。	委員聘期均為二年，期滿得續聘。但代表機關出任者，應隨其本職進退。 委員出缺時得補聘，其任期至原委員任期屆滿之日止。 為調查鑑定火災案件之需要，必要時得專案聘請專家學者擔任諮詢顧問。 委員之聘任應報內政部備查。	
第五條　鑑定會置秘書一人及幹事一人至五人，由主管機關指派人員兼任，承召集人之命，辦理會務。	第四條　本小組置秘書一人，幹事一人至五人，由本府消防局指派該局人員兼任，承召集人之命，辦理幕僚業務。	一、條次變更。 二、修正火災鑑定會及主管機關條款簡稱，其餘酌作文字修正。

第六條　鑑定會得委請相關專業機關（構）、團體或學校進行證物之實驗、測試、鑑定及鑑識等事項，並得聘請專家學者擔任顧問。 轄區內重大火災案件發生時或發生後，鑑定會得派員會同主管機關至現場瞭解狀況，並作成勘查紀錄。	第五條　本小組得委請相關專業機關（構）、團體或學校等單位進行有關證物之實驗、測試、鑑定及鑑識等事項。 轄區內重大火災案件發生時或發生後，本小組並得派員會同本府消防局至現場瞭解狀況，作成勘查紀錄，供日後參考。	一、條次變更。 二、修正火災鑑定會及主管機關簡稱，其餘酌作文字修正。
第七條　火災受害人或利害關係人得於收受主管機關火災調查資料或調查鑑定結果日起十五日內，繕具申請書並附具理由，向主管機關申請認定；主管機關應併同該案卷證送鑑定會審議。 前項申請書未附具理由或所附理由與申請認定無關者，主管機關應通知申請人於十日內補正；屆期未完成補正者，不予受理。 主管機關受理申請後，鑑定會應至現場勘查，並於一個月內召開會議。 第一項之申請屬司法機關訴訟程序中之案	第六條　火災受害人或利害關係人對於本府消防局火災調查資料或調查鑑定結果不服請求認定時，火災受害人或利害關係人應於收到火災調查資料日起十五日內，以申請書（格式如附件一）附具理由，經由本府消防局向本小組申請認定；本府消防局應併同該案卷證送本小組審議。 前項申請書未附具理由或所附理由與申請認定無關者，應通知申請人於十日內補正，逾期不補正或補正仍不合規定者，不予受理。	一、條次變更。 二、修正火災鑑定會及主管機關簡稱。 三、刪除附件，授權由主管機關另定之，以利後續配合法規或實務所需調整格式及內容。 四、現行條文第二條係規定本任務編組之任務，惟該條第三款但書係規定不予受理申請之情形，爰移列至本條第四項，俾符本辦法規範體系，並酌修文字。 五、其餘酌作文字修正。